



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu
Rua João Groneon, s/n, B. Rodoviário, São Felix do Xingu/PA. Tel.: (94) 98407-4339. E-mail: civelfelixxingu@tjpa.jus.br

PROCESSO: 0800580-70.2020.8.14.0053

AÇÃO: [Aquisição]

REQUERENTE: Nome: JOSE DA PAZ MOTA

Endereço: RUA DON EURICO, 34, SETORNOVO HORIZONTE, São Félix DO XINGU - PA - CEP: 68380-000

| Advogados do(a) AUTOR: LUCILENE CONCEICAO DE MENDONCA - PA17727, DANIEL TEODORO DOS REIS - PA13602-B

REQUERIDO (A)S: Nome: MIZAQUE NUNES DA SILVA

Endereço: RUA OZÓRIO DE FREITAS - 94 98132-3131, 1059, 94 98132-3121(requerido) - 94 98148-4095 (esposa), NOVO HORIZONTE, São Félix DO XINGU - PA - CEP: 68380-000

| Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON HUIDA JUNIOR - PA26476-A

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório com pedido de tutela antecipada proposta por JOSÉ DA PAZ MOTA em face de MIZAQUE NUNES DA SILVA, ambos qualificados nos autos.

O autor alega, em síntese, ser possuidor de um lote urbano desde 1989, e que o réu passou a ameaçar sua posse em 2019, chegando a manifestar a terceiros a intenção de invadir o lote e nele edificar. Aduz que a conduta do réu viola seu direito à liberdade, vez que se sente ameaçado pela atitude do demandado.

Na petição inicial, requereu: a) a concessão de tutela antecipada para preservar sua posse; b) a citação do requerido; c) a confirmação do mandado proibitório, com fixação de multa no valor de R\$ 5.000,00 por descumprimento.

Foi designada audiência de justificação (id. 22854498).

Termo de audiência (id. 28702846).

O réu foi citado, conforme certidão id. 28702846.

O réu, assistido pela Defensoria Pública, apresentou dados e endereço atualizados (id.104223466).

Designada audiência de conciliação (id. 110605833).

Termo de audiência, resultando infrutífera a tentativa de acordo (id. 115326398).

O autor requereu a decretação de revelia e julgamento antecipado (id. 118999167).

A Defensoria Pública requereu a redesignação da audiência de conciliação (id. 119006115).

O advogado dativo nomeado para a audiência apresentou manifestação acerca da certidão id. 118879375, alegando a ausência de intimação para a apresentação de contestação (id. 119027336).

Novamente o autor requereu a decretação de revelia e julgamento antecipado do feito (id. 121126549).

Foi determinada a intimação da Defensoria Pública para apresentação de contestação (id. 132464122).

A Defensoria Pública afirmou que houve apresentação de contestação por advogado dativo e requereu seu recebimento, afastando os efeitos da revelia e, subsidiariamente, a observação da presunção relativa da veracidade das alegações (id. 132582533).

O autor requereu a decretação de revelia e o julgamento antecipado da lide, bem como o desentranhamento de id. 119027336 e 119030041. (id. 146730838).

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, verifico que o réu, apesar de devidamente citado, não apresentou contestação no prazo legal, conforme certidão de ID 118879375 mencionada pelo autor.

Ressalto que, embora as alegações do advogado dativo, no termo de audiência ficou expressamente consignado o prazo para apresentação de contestação a partir do referido ato, em observância ao art. 335, I, do CPC.

Dessa forma, impõe-se, portanto, o reconhecimento da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Contudo, é necessário ressaltar que a revelia produz apenas presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, não implicando automaticamente na procedência dos pedidos. O julgador mantém o dever de analisar os elementos dos autos para verificar se as alegações do autor encontram respaldo nas provas produzidas.

Verifico que o feito tramitou de modo regular, restando atendidos todos os ditames legais, o que evidencia a sanidade procedimental. Ademais, não se revela qualquer prejuízo às partes, pelo que não se pode falar em nulidade (*pás de nullité sans grief*).

O feito, ademais, está apto para o julgamento da questão de fundo. Vejamos, pois, se diante do acervo fático-probatório constante dos autos, a pretensão merece guarida.

Não havendo preliminares ou prejudiciais de mérito, passo ao exame do mérito.

O interdito proibitório, previsto no art. 567 do Código de Processo Civil, é uma ação possessória de caráter preventivo, que visa proteger o possuidor contra ameaça de turbação ou esbulho. Dispõe o referido artigo: "Art. 567. O possuidor direto ou indireto

que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito."

A tutela possessória também encontra amparo no Código Civil, que em seu art. 1.210 assim dispõe: "Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado."

Para a procedência do interdito proibitório, são necessários os seguintes requisitos cumulativos previstos no art. 561 do CPC: a) a comprovação da posse atual do autor; b) a demonstração de justo receio de ser molestado na posse; e c) a comprovação da iminência da turbação ou esbulho.

Portanto, para que seja acolhido o pedido de interdito proibitório, se faz necessária a demonstração efetiva da posse no imóvel e o justo receio de iminente ameaça.

Sobre o tema colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. O interdito proibitório possui caráter preventivo e visa a obstar a consumação de esbulho, ou turbação, sendo necessário que a parte autora comprove a sua efetiva e atual posse no imóvel e o justo receio de iminente ameaça, o que ocorreu nos autos. APELO (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 471212-40.2008.8.09.0024, Rel. DES. WALTER CARLOS LEMES, 3A CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/07/2015, DJe 1826 de 15/07/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AMEAÇA DE ESBULHO OU TURBAÇÃO. POSSE DO AUTOR. 1) Na ação de interdito proibitório exige-se a comprovação, pelo autor, do exercício regular da posse, bem como da turbação praticada pelo réu. 2) Comprovada, pelo autor, a turbação e a posse mansa e pacífica, correta a sua manutenção no imóvel. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO, APELACAO CIVEL 204966-07.2011.8.09.0003, Rel. Des. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 08/07/2014, DJe 1587 de 18/07/2014).

Apesar da revelia do réu, que gera presunção relativa de veracidade quanto aos fatos

alegados pelo autor, é necessário verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar os requisitos específicos do interdito proibitório.

Quanto à posse do autor sobre o imóvel, embora tenha alegado exercê-la desde 1989 de forma mansa e pacífica, não visualizo nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem o exercício efetivo desta posse. Não foram juntados documentos como recibos de IPTU, contas de consumo (água, luz, telefone), benfeitorias realizadas, ou outros que pudessem comprovar de maneira inequívoca o exercício possessório pelo autor.

A audiência de justificação realizada, embora tenha contado com a oitiva de testemunhas, não logrou produzir elementos suficientes para comprovar a posse atual, mansa, pacífica e inequívoca do autor sobre o imóvel objeto da lide. Ao revés, as declarações colhidas contribuíram para acentuar as dúvidas deste Juízo quanto ao alegado exercício da posse.

Com efeito, ainda que a testemunha Raimundo Ângelo dos Santos e os informantes Valdeir Henrique Francos e Maurício da Silva Macedo tenham sido uníssonos ao afirmar que o autor adquiriu o lote há mais de 30 anos, também concordaram em declarar que o autor jamais edificou qualquer construção no local, limitando-se, eventualmente, à limpeza do terreno. Ressalte-se, ademais, que a testemunha Raimundo Ângelo dos Santos afirmou expressamente que nunca presenciou o autor realizando tal limpeza, tendo apenas ouvido dizer que o referido lote lhe pertenceria.

Cumprе destacar, por oportuno, que o próprio autor admitiu jamais haver construído ou realizado qualquer benfeitoria no imóvel, tampouco o cercou, limitando-se, desde 1989, à sua eventual limpeza. Tal circunstância revela-se, no mínimo, inusitada, uma vez que não se coaduna com o comportamento típico de quem exerce posse qualificada sobre bem imóvel por tão longo período.

No que tange ao justo receio de ser molestado na posse, requisito essencial para a concessão do interdito proibitório, o autor alega que o réu estava limpando o lote e teria manifestado a terceiros a intenção de invadir. Contudo, não foram produzidas provas concretas dessas ameaças.

A mera alegação de que existiria uma ameaça, sem comprovação documental ou testemunhal específica sobre sua natureza, gravidade e iminência, não é suficiente para caracterizar o justo receio necessário à concessão do interdito proibitório. O receio deve ser objetivo, baseado em fatos concretos e não em meras conjecturas ou temores subjetivos do autor.

Quanto à iminência da turbação ou esbulho, elemento temporal que caracteriza a urgência da medida preventiva, também não foram apresentados elementos que demonstrem que o réu estaria na iminência de praticar atos de turbação ou esbulho. A suposta ameaça não foi caracterizada temporalmente, não havendo elementos que indiquem uma ação concreta e iminente por parte do réu.

Desse modo, embora a revelia do réu gere presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, os requisitos específicos para a concessão do interdito proibitório - posse atual, justo receio e iminência da turbação ou esbulho - não foram suficientemente comprovados nos autos, o que impede a procedência do pedido.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por JOSÉ DA PAZ MOTA em face de MIZAUQUE NUNES DA SILVA.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se concedida.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC. A interposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC. E será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo do recurso de apelação.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (artigo 1010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer contrarrazões recursais, no prazo legal. Em seguida, encaminhem-se os autos ao E. TJPA (art. 1.009, § 3º, do NCPC), com as homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos oportunamente.

São Félix do Xingu/PA, datado e assinado eletronicamente.

ADOLFO DO CARMO JUNIOR
Juiz de Direito Substituto

Serve a presente como Carta de Intimação, Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.